KI-Richtlinien-Toolkit · Handbuch

Die Begründung hinter jedem Dokument, mit Quellen und Datum

Quellen am 18. und 19. Oktober 2026 am Original gelesen, am 23. Oktober 2026 erneut geprüft

0 So benutzen Sie das Toolkit

Das Toolkit macht aus rund dreißig Antworten sieben datierte Dokumente. Dieses Handbuch erklärt, warum jedes Dokument sagt, was es sagt, welche Quelle dahintersteht und wo der Betrieb selbst entscheidet. Sie müssen es nicht lesen, bevor Sie anfangen. Jede Frage im Generator nennt den Abschnitt dieses Handbuchs, der sie erklärt.

Die sieben Dokumente. D1 die KI-Nutzungsrichtlinie, neun Paragrafen, von der Leitung unterschrieben. D2 die eine Seite zum Aushängen: was nie in ein Tool hinein darf, was geprüft wird, wer gefragt wird. D3 das Tool-Register mit einer Zeile je Tool und das Freigabeformular mit sieben Fragen je Tool. D4 der Schulungsnachweis: Teilnehmerliste je Gruppe und Übersicht je Person. D5 die Kennzeichnungs-Checkliste nach Artikel 50 der KI-Verordnung. D6 der Plan der Inkraftsetzung mit fünfzehn Schritten und dem Blatt Wiedervorlage. D7 die Nachweisseite: datiert, mit Dokumentnummer, was geregelt ist und was offen.

Was das Toolkit nicht ist. Es ist keine Rechtsberatung, und kein Dokument behauptet, dass der Betrieb eine Vorschrift erfüllt. Die Dokumente zeigen, was der Betrieb entschieden hat, seit wann, für welche Tools und wer davon weiß. Wo eine Quelle fehlt, sagt das Handbuch das und lässt die Entscheidung beim Betrieb, statt eine Regel zu erfinden.

Die vier Marker. Jede Aussage, auf die es ankommt, trägt einen von vier Markern. Fakt: Wortlaut oder Datum am Original gelesen; die Quelle steht mit Abrufdatum dabei. Auslegung: eine Schlussfolgerung von Scutoria aus den Quellen; über sie lässt sich streiten. Unsicher: die Quellen widersprechen sich oder die Rechtslage ist offen; das Handbuch sagt, was wann geprüft wurde. Lücke: keine Quelle beantwortet die Frage; der Betrieb entscheidet, und das Dokument lässt das Feld absichtlich offen.

Der Beispielbetrieb. Der Generator ist mit einem erfundenen Elektrotechnikbetrieb mit zehn bis neunundvierzig Beschäftigten in Österreich vorbelegt: eine Inhaberin, die zugleich die Leitung ist, eine Büroleitung, zwei weitere Personen im Büro, Montagepersonal und ein Lehrling. Drei Personen im Büro benutzen einen Textassistenten für Angebote, Zusammenfassungen und Übersetzungen; zwei Monteure haben ihn sich privat auf dem Telefon eingerichtet. Keine Person in diesem Handbuch ist echt.

Die Reihenfolge. Fragen beantworten. D1 und D2 lesen. Das Register an den Seiten der Anbieter füllen. Richtlinie unterschreiben, mit einem Geltungsbeginn nach der Einweisung. Die eine Seite aushängen. Die Einweisung durchführen. Die Kennzeichnungs-Checkliste anlegen oder den Vermerk „derzeit kein Fall“. Wiedervorlage eintragen, alles in einem Ordner ablegen. Abschnitt 6 geht die fünfzehn Schritte durch.

1 Warum eine Richtlinie, und was sie nicht ist

◆ AUSLEGUNG

Weder die KI-Verordnung noch die Datenschutz-Grundverordnung enthält eine Bestimmung, die einen Betrieb ausdrücklich verpflichtet, eine schriftliche KI-Nutzungsrichtlinie zu führen. Wir haben die Artikel gelesen, die dem am nächsten kommen: Artikel 4 der KI-Verordnung verlangt Maßnahmen, die die KI-Kompetenz unterstützen; Artikel 24 Absatz 1 der DSGVO verlangt vom Verantwortlichen technische und organisatorische Maßnahmen, die erforderlichenfalls überprüft und aktualisiert werden; die Geschäftsgeheimnis-Richtlinie schützt Informationen nur, wenn angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen getroffen wurden. Keiner sagt „Richtlinie". Eine Richtlinie ist der übliche Weg, alle drei zugleich zu erfüllen, keine eigene Pflicht.

→ Quelle: Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 4; Verordnung (EU) 2016/679, Art. 24 Abs. 1; Richtlinie (EU) 2016/943, Art. 2 Nr. 1 Buchst. c · EUR-Lex · Abruf 2026-10-18 und 2026-10-19

■ FAKT

Die deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden empfehlen genau eine solche Richtlinie. Ihre Orientierungshilfe vom 6. Mai 2024 sagt: „Daher sollten klare interne Weisungen erteilt und dokumentiert werden, ob, unter welchen Voraussetzungen und zu welchen konkreten Zwecken welche KI-Anwendungen eingesetzt werden dürfen. Konkrete Beispiele der zugelassenen und der untersagten Einsatzszenarien können bei der Verdeutlichung hilfreich sein und sind daher zu empfehlen."

→ Quelle: Datenschutzkonferenz, Orientierungshilfe Künstliche Intelligenz und Datenschutz, Version 1.0 vom 6. Mai 2024, Abschnitt 2.2, S. 10 · datenschutzkonferenz-online.de · Abruf 2026-10-18

■ FAKT

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sagt dasselbe von der Sicherheitsseite. Seine Maßnahme M16 verlangt, dass Nutzende durch ihren Arbeitgeber darüber informiert werden, „welche KI-Modelle und -Anwendungen, insbesondere frei zugängliche Webanwendungen, sie zu welchen Zwecken verwenden, welche Eingaben sie tätigen und wie sie die Ausgaben weiterverwenden dürfen", und dass die Regelungen verbindlich festgehalten werden, zum Beispiel in Richtlinien.

→ Quelle: BSI, Generative KI-Modelle, Chancen und Risiken für Industrie und Behörden, Version 2.0 vom 17. Januar 2025, Maßnahme M16, S. 49 · bsi.bund.de · Abruf 2026-10-18

■ FAKT

Die Wirtschaftskammer Österreich veröffentlicht in ihren KI-Guidelines für KMU, 3. Auflage, April 2026, ein kostenloses Muster „Richtlinien für Mitarbeitende" mit zehn nummerierten Paragrafen (#1 bis #10). Abschnitt 7 sagt, was es abdeckt, was ihm fehlt und wo es überholt ist.

→ Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, KI-Guidelines für KMU, 3. Auflage, April 2026, S. 14 bis 27 · wko.at · Abruf 2026-10-23

◆ AUSLEGUNG

Diese drei Stellen sind deutsch und österreichisch. Ihre Empfehlungen sind fachlicher Stand, kein Recht, und binden außerhalb ihrer Länder niemanden. Sie sind trotzdem die beste veröffentlichte Begründung, die wir gefunden haben, und die neun Regelbereiche der Richtlinie folgen ihnen.

■ FAKT

Der stärkste Grund für den Bereich der unzulässigen Eingaben ist das Geschäftsgeheimnis. Nach der Geschäftsgeheimnis-Richtlinie ist eine Information nur dann ein Geschäftsgeheimnis, wenn sie drei Bedingungen erfüllt; die dritte lautet: „sie sind Gegenstand von den Umständen entsprechenden angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch die Person, die die rechtmäßige Kontrolle über die Informationen besitzt". In Österreich steht dieselbe Voraussetzung in § 26b Abs. 1 Z 3 UWG, in Deutschland in § 2 Nr. 1 Buchst. b GeschGehG.

→ Quelle: Richtlinie (EU) 2016/943, Art. 2 Nr. 1 Buchst. a bis c · EUR-Lex, deutsche Fassung · Abruf 2026-10-23; § 26b Abs. 1 Z 3 UWG (Österreich) · ris.bka.gv.at; § 2 Nr. 1 Buchst. b GeschGehG (Deutschland) · gesetze-im-internet.de · Abruf 2026-10-23

◐ UNSICHER

Gilt eine KI-Nutzungsrichtlinie als angemessene Geheimhaltungsmaßnahme?

Eine Gerichtsentscheidung zu dieser Frage wurde nicht gesucht. Das Handbuch sagt deshalb nur dies: Ohne Regel fehlt jeder Anhaltspunkt, dass der Betrieb überhaupt eine Maßnahme getroffen hat; mit Regel kann der Betrieb zeigen, dass er eine getroffen hat. Ob sie „angemessen" ist, wird im Einzelfall entschieden.

ZULETZT GEPRÜFT 2026-10-19 · OFFENER PUNKT 8.12

◆ AUSLEGUNG

Vier Angaben machen aus einem Text eine geltende Regelung: ein Datum, ab dem sie gilt, eine benannte verantwortliche Person, ein nachvollziehbarer Weg der Bekanntgabe und eine Bestätigung, dass jede Person sie erhalten hat. Keine Quelle nennt diese vier. Sie folgen aus der Formulierung der Aufsicht, dass Weisungen „erteilt und dokumentiert" werden sollen: Ein Papier in der Schublade ist dokumentiert, aber nie erteilt worden.

Was eine Richtlinie leistet und was nicht. Sie begründet keine Haftungsfreiheit und ersetzt keine Auswahlentscheidung für ein Tool. Sie macht eine Nutzung sichtbar, die ohnehin stattfindet, sie verlagert Einzelfallentscheidungen von jeder beschäftigten Person auf den Betrieb, und sie ist selbst eine Schutzmaßnahme, an die Rechtsfolgen anknüpfen können. Mehr behauptet das Toolkit nicht.

2 Die neun Regelbereiche der Richtlinie

Jeder Bereich ist ein Paragraf von D1. Zu jedem sagt das Handbuch, was der Paragraf regelt, warum, welche Antwort ihn bestimmt und was der Beispielbetrieb getan hat.

2.1 Zugelassene Tools und Zugänge (§ 1)

Was er regelt. Nur Tools, die im Register als freigegeben stehen, dürfen dienstlich benutzt werden; das Register führt die in Frage A5 genannte Person. Die Nutzung läuft über den Zugang, den der Betrieb bereitstellt. Private Konten sind entweder nicht zulässig oder nur für genannte Aufgaben (Frage B4). Betriebliche Konten tragen keine Personennamen und nutzen eine Funktionsadresse; Frage B5 benennt, wer sie verwaltet.

FAKT

Die Datenschutzaufsicht rät, dass Beschäftigte nicht mit privaten Accounts und Geräten mit KI-Anwendungen arbeiten müssen sollten, „da auf diese Weise Profile zu den jeweiligen Beschäftigten entstehen können". Accounts sollten nicht die Namen einzelner Beschäftigter enthalten, soweit die Anwendung nicht auf eigenen Servern läuft, und wo eine E-Mail-Adresse abgefragt wird, ist eine Funktions-E-Mail-Adresse des Unternehmens geboten.

→ Quelle: Datenschutzkonferenz, Orientierungshilfe vom 6. Mai 2024, Abschnitt 2.4, S. 10 bis 11 · Abruf 2026-10-18

AUSLEGUNG

Eine Regel, die nur das Tool nennt, erlaubt stillschweigend die Nutzung über den privaten Zugang. Die Regel muss deshalb Tool und Zugangsweg nennen. Im Beispielbetrieb sind die zwei Monteure mit dem privat eingerichteten Assistenten der Grund, warum dieses Feld nicht mit „wie bisher" gefüllt werden kann: Entweder bekommen sie Zugang über ein betriebliches Konto, oder die dienstliche Nutzung auf dem privaten Telefon endet mit dem Geltungsbeginn.

2.2 Zulässige und unzulässige Verwendungen (§ 2)

Was er regelt. Zulässig sind die Tätigkeiten, die im Betrieb tatsächlich vorkommen (Frage C1), nicht Kategorien aus einer Vorlage. Ein Verbot ist fest und wird nicht abgefragt: KI-Tools werden nicht eingesetzt, um Bewerbungen oder Beschäftigte auszuwählen, zu sichten, zu reihen oder zu bewerten, und nicht, um Entscheidungen über Einstellung, Arbeitsbedingungen, Beförderung, Aufgabenzuteilung, Leistung oder Beendigung vorzubereiten oder zu treffen. Frage C2 ergänzt die eigenen Ausschlüsse des Betriebs.

FAKT

Anhang III der KI-Verordnung führt als Hochrisiko die KI-Systeme, die für die Einstellung oder Auswahl natürlicher Personen bestimmt sind, insbesondere um gezielte Stellenanzeigen zu schalten, Bewerbungen zu sichten oder zu filtern und Bewerber zu bewerten, sowie die Systeme für Entscheidungen über die Bedingungen von Arbeitsverhältnissen, Beförderungen und Kündigungen, für die Zuweisung von Aufgaben aufgrund des Verhaltens oder persönlicher Merkmale oder für die Beobachtung und Bewertung von Leistung und Verhalten.

→ Quelle: Verordnung (EU) 2024/1689, Anhang III Nr. 4 Buchst. a und b, konsolidierte Fassung vom 27. Juli 2026 · EUR-Lex · Abruf 2026-10-19

FAKT

Die Pflichten für Hochrisiko-Systeme nach Anhang III gelten ab dem 2. Dezember 2027; die Änderungsverordnung (EU) 2026/1744 hat diesen Termin von August 2026 verschoben. Seit dem 2. Februar 2025 verboten ist die Verwendung von KI-Systemen, um Emotionen einer natürlichen Person am Arbeitsplatz abzuleiten, außer aus medizinischen oder Sicherheitsgründen. Ab dem 2. Dezember 2026 ist außerdem die Verwendung eines KI-Systems verboten, das realistische Bild-, Video-, Ton- oder ähnliche Inhalte erzeugt oder manipuliert, in denen intime Körperteile einer bestimmbaren natürlichen Person oder eine an eindeutig sexuellen Handlungen beteiligte bestimmbare Person dargestellt werden, ohne deren aus freien Stücken erfolgende, spezifische, aufgeklärte, eindeutige und ausdrückliche Zustimmung (Art. 5 Abs. 1 Buchst. ba); dasselbe gilt für KI-Systeme, die Material über sexuellen Kindesmissbrauch erzeugen (Buchst. bb).

→ Quelle: Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 113 Buchst. c Ziff. i und Art. 5 Abs. 1 Buchst. f, konsolidierte Fassung vom 27. Juli 2026 · EUR-Lex · Abruf 2026-10-19; Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 5 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. ba und bb sowie Art. 113 Buchst. a, konsolidierte Fassung vom 27. Juli 2026 · EUR-Lex · Abruf 2026-10-23

FAKT

Das feste Verbot stützt sich auch auf Recht, das heute gilt. Nach der DSGVO hat jede Person das Recht, keiner ausschließlich auf automatisierter Verarbeitung, einschließlich Profiling, beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber „rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt“. Die deutsche Datenschutzaufsicht ergänzt, dass der entscheidende Mensch einen tatsächlichen Entscheidungsspielraum braucht und eine lediglich formelle Beteiligung nicht genügt; eine KI, die alle Bewerbungen auswertet und selbstständig zu Gesprächen einlädt, verstößt gegen diese Regel.

→ Quelle: Verordnung (EU) 2016/679, Art. 22 Abs. 1 · EUR-Lex; Datenschutzkonferenz, Orientierungshilfe vom 6. Mai 2024, Abschnitt 1.6, S. 5 · Abruf 2026-10-23

AUSLEGUNG

Die Richtlinie ist die Stelle, an der ein Betrieb ohne IT-Abteilung diese Verwendungen ausschließt, bevor die Pflichten dafür anwendbar werden. Das Verbot benennt Verwendungen, nicht Tools: Derselbe Textassistent, der ein Angebot entwirft, darf keine Bewerbungen reihen. Im Beispielbetrieb sind zulässig: Entwürfe für Angebote, Zusammenfassungen von Herstellertexten, Übersetzungen für zwei Monteure und Formulierungshilfe bei Mängelrügen; alles, was Bewerbungen oder die Beurteilung einzelner Beschäftigter betrifft, ist ausgeschlossen.

2.3 Unzulässige Eingaben (§ 3)

Was er regelt. Fünf Datenarten kommen nie in ein Tool, über welchen Zugang auch immer: Angaben zu Kunden, Beschäftigten und Bewerbern, mit denen eine Person erkennbar ist; Zugangsdaten, Passwörter, Schlüssel und Zutrittscodes; Kalkulationen, Preise, Verträge, Kundenlisten und andere Informationen, die der Betrieb vertraulich hält; Gesundheitsangaben; Unterlagen Dritter, die unter Vertraulichkeit übergeben wurden. Frage D1 ergänzt die eigenen Datenarten des Betriebs. Die Zweifelsregel schließt die Liste: Im Zweifel wird nichts eingegeben, sondern die in § 9 genannte Person gefragt.

◆ AUSLEGUNG

Eine Aufzählung ohne Zweifelsregel ist unvollständig, weil kein Katalog alle Fälle trifft. Die Zweifelsregel steht aus demselben Grund an erster Stelle auf der einen Seite.

Die Begründung über das Geschäftsgeheimnis steht in Abschnitt 1. Der Beispielbetrieb hat die Kalkulationsblätter je Auftrag und die Zutrittscodes zu Kundenobjekten ergänzt.

2.4 Umgang mit unvermeidbaren personenbezogenen Daten (§ 4)

Was er regelt. Frage E1 wählt eine von drei Regeln: Eine Aufgabe mit Personenbezug wird nicht mit einem KI-Tool erledigt; der Text wird mit Platzhaltern formuliert, und die Angaben werden nachher außerhalb des Tools eingesetzt; oder die Aufgabe wird nur in einem Tool erledigt, das das Register für personenbezogene Daten freigibt.

■ FAKT

Die Datenschutzaufsicht hält fest: „Um die Eingabe personenbezogener Daten zu vermeiden, reicht es regelmäßig nicht, Namen und Anschriften einer Eingabe zu entfernen. Gegebenenfalls lässt sich aus dem Zusammenhang ein Personenbezug zu betroffenen Personen herstellen." Bei Anwendungen, deren Bestimmung es ist, Querbezüge aus unstrukturierten Daten herzustellen, sei diese Gefahr besonders hoch.

→ Quelle: Datenschutzkonferenz, Orientierungshilfe vom 6. Mai 2024, Abschnitt 3.1, S. 12 · Abruf 2026-10-18

■ FAKT

Für die Eingabe personenbezogener Daten in eine KI-Anwendung und für die Übermittlung an den Anbieter ist jeweils eine Rechtsgrundlage nach der DSGVO nötig. Die Orientierungshilfe verlangt zu prüfen, ob Ein- und Ausgaben zum Training verwendet werden und ob sich das ausschließen lässt; ist das nicht möglich und sind personenbezogene Daten betroffen, braucht auch dieser Zweck eine Rechtsgrundlage. Datenschutzrechtlich „vorzugswürdig" sind Anwendungen, die Ein- und Ausgaben nicht zum Training verwenden.

→ Quelle: Datenschutzkonferenz, Orientierungshilfe vom 6. Mai 2024, Abschnitte 1.9 und 3.1, S. 7 und 12 · Abruf 2026-10-23

◆ AUSLEGUNG

Die Platzhalter-Regel ist der praktikable Mittelweg für einen kleinen Betrieb: Die Mängelrüge wird mit „[Kunde]" und „[Objekt]" geschrieben, und die Büroleitung setzt die Angaben nachher ein. Der Beispielbetrieb hat diese Regel gewählt.

2.5 Prüfung vor Verwendung (§ 5)

Was er regelt. Jedes Ergebnis wird von der Person, die es benutzt, vor der Verwendung gelesen und geprüft. Zahlen, Namen, Fristen und Fundstellen werden immer geprüft; Frage F1 ergänzt, was der Betrieb zusätzlich prüft, etwa Normbezeichnungen, Artikelnummern, Preise oder Rechtszitate.

■ FAKT

Das BSI verlangt, dass Nutzende in die Lage versetzt werden, „Ausgaben des Modells kritisch zu hinterfragen, deren Inhalte ggf. anzupassen und ihre Weiterverwendung eventuell einzuschränken".

→ Quelle: BSI, Generative KI-Modelle, Version 2.0 vom 17. Januar 2025, M16, S. 49 · Abruf 2026-10-18

◆ AUSLEGUNG

Eine allgemeine Prüfpflicht wird als Formsache gelesen. Die Regel benennt deshalb, was geprüft wird. Der Beispielbetrieb hat Normverweise in Angeboten ergänzt, weil der Assistent Normnummern in korrektem Format erfindet.

2.6 Freigabe nach außen gerichteter Schriftstücke (§ 6)

Was er regelt. Schriftstücke, die mit einem KI-Tool erstellt oder bearbeitet wurden und den Betrieb verlassen, gibt eine benannte Person oder Funktion frei (Frage A9), mit Vertretung.

◆ AUSLEGUNG

Kein Gesetz, das wir gelesen haben, verlangt eine Freigabe durch eine zweite Person. Die Wirtschaftskammer Österreich empfiehlt sie in ihrem Musterparagrafen #10: KI-generierte externe Kommunikation gibt vor dem Versand eine qualifizierte Person frei, und der Betrieb legt fest, wer was freigeben darf. Das ist fachlicher Stand, kein Recht. Der Paragraf ist die organisatorische Entsprechung zur Prüfpflicht: Wer ihn streicht, legt die ganze Prüfung auf die verfassende Person. Der Betrieb darf den Paragrafen streichen; das Handbuch sagt nur, was das bedeutet.

→ Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, KI-Guidelines für KMU, 3. Auflage, April 2026, S. 27 · wko.at · Abruf 2026-10-23

2.7 Kennzeichnung (§ 7)

Was er regelt. Eine benannte Person (Frage A6) entscheidet anhand der Kennzeichnungs-Checkliste D5, ob und wie offengelegt wird, dass ein Inhalt mit KI erzeugt oder verändert wurde. Interne Entwürfe und Einzelkorrespondenz, die eine Person prüft und selbst versendet, werden nicht gekennzeichnet.

◆ AUSLEGUNG

Zwei entgegengesetzte Fehler sind häufig: nichts kennzeichnen, wo es geboten ist, und vorsorglich alles kennzeichnen. Ein Satz wie „soweit gesetzlich vorgeschrieben“ gibt die Entscheidung an jede beschäftigte Person zurück und ist deshalb keine Regel. Abschnitt 5 erklärt die drei Fälle des Artikels 50, die einen Betreiber betreffen.

2.8 Meldung von Vorfällen (§ 8)

Was er regelt. Wer bemerkt, dass versehentlich etwas Vertrauliches in ein Tool gelangt ist oder dass ein fehlerhaftes Ergebnis den Betrieb verlassen hat, meldet es der in Frage A7 genannten Person. Die Meldung selbst hat für die meldende Person keine Folgen.

FAKT

Gelangen personenbezogene Daten in ein Tool oder Konto, das der Betrieb nicht freigegeben hat, kann das eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten sein, also „eine Verletzung der Sicherheit, die, ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig, zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung, oder zur unbefugten Offenlegung von beziehungsweise zum unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten führt“. Der Verantwortliche meldet sie „unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden“, nachdem sie ihm bekannt wurde, der zuständigen Aufsichtsbehörde, es sei denn, sie führt voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, und er dokumentiert jede Verletzung mit Fakten, Auswirkungen und Abhilfemaßnahmen.

→ Quelle: Verordnung (EU) 2016/679, Art. 4 Nr. 12, Art. 33 Abs. 1 und 5 · EUR-Lex · Abruf 2026-10-23

AUSLEGUNG

Ob eine bestimmte Eingabe eine solche Verletzung ist, wird im Einzelfall entschieden. Die Meldung nach § 8 ist der Zeitpunkt, an dem der Betrieb davon erfährt: Die in Frage A7 genannte Person hält den Fall am selben Tag fest und entscheidet, wenn nötig mit einer Fachperson, ob innerhalb der 72 Stunden an die Behörde gemeldet werden muss. Keine Quelle, die wir gelesen haben, verlangt einen internen Meldeweg mit diesen Worten; die Pflichten oben setzen ihn voraus. Ein Betrieb, der die Meldung bestraft, erfährt von Vorfällen zuletzt. Der Satz über die Folgenlosigkeit steht deshalb fest in D1 und ist keine Frage.

2.9 Zuständigkeit für Zweifelsfälle (§ 9)

Was er regelt. Wer unsicher ist, ob eine Aufgabe, eine Eingabe oder ein Tool zulässig ist, fragt die in Frage A8 genannte Person, bevor etwas eingegeben wird.

FAKT

Die Datenschutzaufsicht rät: „Betriebliche und behördliche Datenschutzbeauftragte sollten stets eingebunden werden, wenn Entscheidungen über KI-Anwendungen vorbereitet oder getroffen werden. Auch die Beteiligung von Betriebs- und Personalräten ist in Betracht zu ziehen und zu prüfen.“

→ Quelle: Datenschutzkonferenz, Orientierungshilfe vom 6. Mai 2024, Abschnitt 1.12, S. 8 · Abruf 2026-10-18

AUSLEGUNG

Ein Betrieb ohne Datenschutzbeauftragte, wie der Beispielbetrieb, benennt stattdessen eine Person. Entscheidend ist, dass sie erreichbar ist: Die Richtlinie sagt, wie.

2.10 Kopf, Schluss und die eine Seite

Was er regelt. Der Kopf trägt den Betrieb, den Geltungsbeginn (Frage I1), eine Fassungszeile und die verantwortliche Person (Frage A4). Der Schluss sagt, wie die Richtlinie bekanntgegeben wird, wann sie überprüft wird (Frage I2) und wo die Nachweise liegen (Frage I3), und endet mit der Unterschrift der Leitung.

◆ AUSLEGUNG

Der Geltungsbeginn sollte nach der Einweisung liegen: Eine Regelung, die niemand kennt, ist schlechter als keine, weil sie Sicherheit vortäuscht. Die Fassungszeile trägt ein Datum, damit bei einer späteren Änderung erkennbar bleibt, welche Fassung wann galt.

Die eine Seite (D2). Sie enthält keinen Paragrafen vollständig, sondern drei Dinge: was nie in ein Tool hinein darf, mit Ankreuzfeldern für die Einweisung; was vor der Verwendung geprüft wird; und wer gefragt wird und wohin Vorfälle gemeldet werden. Ihr Inhalt wird aus der Richtlinie übernommen, nie gesondert entschieden, damit Aushang und Richtlinie sich nicht widersprechen können.

3 Tools, Konten und die sieben Prüffragen

Das Tool-Register (D3) beantwortet die Frage, die ohne Regel niemand beantworten kann: Welche Tools werden im Betrieb benutzt, von wem, wofür, über welches Konto, mit welchen Daten, und welche davon sind geprüft? Das Freigabeformular ist die Entscheidung je Tool.

Das Register. Eine Zeile je Tool, das tatsächlich benutzt wird, vorbefüllt aus den Fragen B1 und B2: Tool-Art, Bezeichnung und Anbieter, Zweck, Nutzerkreis, Kontoart, Datenarten, Freigabe, Prüfdatum, Wiedervorlage. Eine Zeile ohne Datum ist kein Nachweis. Das Register nennt die Tools, jeweils mit dem Datum der Prüfung daneben. Der Eintrag „unklar“ ist ein Befund, kein Versäumnis: Ein Tool, das benutzt wird, aber nicht geprüft ist, steht mit „unklar“ im Register und bekommt eine Wiedervorlage. Private Konten bekommen „nein“ mit dem Grund § 1.

Die sieben Fragen. Die Fragen 1 bis 4 sind die vertraglichen Kriterien; 5 und 6 stammen aus der Orientierungshilfe zu Konten und Voreinstellungen; 7 ist eine Einordnung, die der Betrieb in der Regel nicht selbst leisten kann.

1. Training mit Geschäftsdaten: Werden Eingaben zum Training der Modelle verwendet, und lässt sich das ausschließen oder abwählen?
2. Auftragsverarbeitungsvertrag: Wird einer angeboten, und für welche Dienste?
3. Ort der Verarbeitung: Gibt es eine belastbare Zusage zur Verarbeitung in der Union, und mit welchen Ausnahmen?
4. Rechte Dritter: Stellt der Anbieter bei Ansprüchen Dritter frei, und was ist ausgenommen, typischerweise die eigenen Eingaben?
5. Löschung und Eingabe-Historie: Lässt sich einstellen, dass keine Eingabe-Historie über die Sitzung hinaus gespeichert wird und Eingaben nicht zum Training verwendet werden?
6. Zugang und Kontoart: Gibt es ein betriebliches Konto ohne Personennamen mit Funktionsadresse, und wer verwaltet es?
7. Rechtmäßigkeit der Modellentwicklung: Liegt eine behördliche oder gerichtliche Feststellung zum Anbieter vor? Ein Betrieb ohne Rechtsabteilung lässt die Zeile in der Regel als „nicht erhoben“ stehen; das ist ehrlicher als ein Häkchen.

FAKT

Als Beispiel für Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen nach Art. 25 DSGVO nennt die Datenschutzaufsicht, dass für Accounts, die Beschäftigte nutzen sollen, „die Funktionen zur Nutzung von Eingaben für das KI-Training und zur Eingabe-Historie bereits bei Inbetriebnahme eines Accounts so gewählt werden“ können, dass keine Eingabedaten zu Trainingszwecken verarbeitet werden und keine Eingabe-Historie über die Sitzung hinaus gespeichert wird. Zum Account gehörende Ausgaben dürfen nicht automatisch veröffentlicht werden.

→ Quelle: Datenschutzkonferenz, Orientierungshilfe vom 6. Mai 2024, Abschnitt 2.5, S. 11; zur Eingabe-Historie auch Abschnitt 1.10, S. 7 · Abruf 2026-10-23

FAKT

Verarbeitet ein Anbieter personenbezogene Daten im Auftrag des Betriebs, verlangt die DSGVO einen Vertrag oder ein anderes Rechtsinstrument, das den Auftragsverarbeiter bindet; das ist der Auftragsverarbeitungsvertrag aus Frage 2.

→ Quelle: Verordnung (EU) 2016/679, Art. 28 Abs. 3 · EUR-Lex · Abruf 2026-10-19

AUSLEGUNG

Jede Frage wird an der Seite oder dem Vertrag des Anbieters geprüft, nicht an einem Artikel über den Anbieter, und der abgeschlossene Vertrag geht einer Produktseite vor. Ein leeres Feld ist ein Befund („auf der geprüften Seite keine Angabe“); ein ausgefülltes Feld ohne Fundstelle und Datum ist keiner. Das Toolkit nennt keinen Anbieter und liefert keine ausgefüllte Freigabeliste, weil eine Liste in dem Moment falsch wäre, in dem ein Anbieter seine Bedingungen ändert.

Der Maßstab des Betriebs. Frage I4 legt den Maßstab fest, der für alle Tools gleich gilt: ohne Auftragsverarbeitungsvertrag keine Freigabe für personenbezogene Daten; ohne Ausschluss des Trainings keine Freigabe; oder Entscheidung je Tool. Das Toolkit empfiehlt keinen der drei, weil der richtige davon abhängt, was der Betrieb mit dem Tool tut. Der Beispielbetrieb hat den ersten gewählt; der Generator zeigt diese Wahl als Vorbelegung, nicht als Empfehlung.

Wann ein Tool erneut geprüft wird. Zum Termin der Wiedervorlage und sobald der Anbieter seine Bedingungen ändert, je nachdem, was früher eintritt.

4 Schulung: Artikel 4 der KI-Verordnung

FAKT

Artikel 4 Absatz 1 lautet: „Die Anbieter und Betreiber von KI-Systemen ergreifen Maßnahmen, um die Entwicklung der KI-Kompetenz ihres Personals und anderer Personen zu unterstützen, die in ihrem Auftrag mit dem Betrieb und der Nutzung von KI-Systemen befasst sind, wobei ihre technischen Kenntnisse, ihre Erfahrung, ihre Aus- und Fortbildung und der Kontext, in dem die KI-Systeme eingesetzt werden sollen, sowie die Personen oder Personengruppen, bei denen die KI-Systeme eingesetzt werden sollen, zu berücksichtigen sind. Diese Verpflichtung verpflichtet Anbieter oder Betreiber nicht, für irgendeine Person ein bestimmtes Niveau an KI-Kompetenz zu garantieren.“ Der Artikel gilt seit dem 2. Februar 2025. Die Verordnung (EU) 2026/1744 hat ihn mit Wirkung ab dem 27. Juli 2026 vollständig ersetzt. Bis zum 26. Juli 2026 verlangte der erste Satz Maßnahmen, „um nach besten Kräften sicherzustellen“, dass das Personal „über ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz“ verfügt; seit dem 27. Juli 2026 verlangt er Maßnahmen, um die Entwicklung der KI-Kompetenz „zu unterstützen“, der zweite Satz schließt ein garantiertes Niveau aus, der neue Absatz 2 verpflichtet Kommission und Mitgliedstaaten, Anbieter und Betreiber, insbesondere KMU, zu unterstützen, und der neue Absatz 3 sieht Empfehlungen des KI-Gremiums zur KI-Kompetenz vor.

→ Quelle: Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 4 in der ursprünglichen Fassung (ABl. L, 2024/1689, 12.7.2024) und in der konsolidierten Fassung vom 27. Juli 2026, Art. 113 Buchst. a; Verordnung (EU) 2026/1744, Art. 1 Nr. 5 · EUR-Lex · Abruf 2026-10-23

FAKT

Die Europäische Kommission beantwortet die Frage, wie das zu dokumentieren ist: „There is no need for a certificate. Organisations can keep an internal record of trainings and/or other guiding initiatives.“ (Ein Zertifikat ist nicht nötig; Organisationen können eine interne Aufzeichnung der Schulungen und sonstigen anleitenden Maßnahmen führen.) Erfasst seien nicht nur Beschäftigte, sondern Personen im weiteren organisatorischen Zuständigkeitsbereich, etwa ein Auftragnehmer, ein Dienstleister oder ein Kunde. Die Seite ist Auslegungshilfe, kein Recht.

→ Quelle: Europäische Kommission, AI literacy, questions and answers, Seitenstand 20. Oktober 2026 · digital-strategy.ec.europa.eu · Abruf 2026-10-23

AUSLEGUNG

Die Pflicht ist schmaler, als sie oft dargestellt wird. Sie verlangt Maßnahmen, die die Kompetenz unterstützen, unter Berücksichtigung von Vorkenntnissen und Einsatzzusammenhang. Sie schreibt kein Format, keine Mindestdauer und kein Zertifikat vor. Der Schulungsnachweis (D4) ist die interne Aufzeichnung, die die Kommission beschreibt: Er belegt, dass eine Einweisung stattgefunden hat, wann, mit wem und mit welchen Inhalten. Er belegt nicht, dass die Einweisung ausreicht, und keine Quelle, die wir gelesen haben, sagt, was ausreichend ist.

Der Schulungsnachweis. Ein Blatt je Einweisung mit Datum, Dauer, durchführender Person (Frage H1), Form und Zielgruppe, den behandelten Inhalten zum Ankreuzen und der Teilnehmerliste mit Name, Funktion und Unterschrift. Die acht Inhalte spiegeln das Toolkit: die Richtlinie Paragraf für Paragraf; die zugelassenen Tools und warum private Konten nicht dienstlich benutzt werden; was nie hinein darf und die Zweifelsregel; zwei oder drei Anwendungsfälle aus dem Betrieb; die typischen Fehlerbilder, erfundene Zahlen, Namen, Fristen und Fundstellen in korrektem Format, und was geprüft

wird; der Meldeweg und dass die Meldung keine Folgen hat; wann und wie gekennzeichnet wird; wer im Zweifel gefragt wird. Frage H2 entscheidet, ob es eine Einweisung für alle gibt oder eine je Gruppe.

FAKT

Artikel 4 Absatz 1 verlangt, die technischen Kenntnisse, die Erfahrung, die Aus- und Fortbildung der Personen und den Kontext zu berücksichtigen, in dem die KI-Systeme eingesetzt werden sollen.

→ Quelle: Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 4 Abs. 1 · Abruf 2026-10-19

AUSLEGUNG

Eine Einweisung, die für alle dieselbe ist, passt deshalb nur, wenn alle dasselbe tun. Im Beispielbetrieb bekommt das Büro eine längere Einweisung mit Anwendungsfällen, das Montagepersonal eine kürzere zu § 1 und § 3.

Die Übersicht je Person. Eine Zeile je Person, die KI-Tools dienstlich benutzt, auch freie Mitarbeit und Dienstleister, die mit betrieblichen Tools arbeiten (Frage A11): Name, Funktion, dienstliche Nutzung von KI-Tools, erste und letzte Einweisung, Inhalte, Datum der Kenntnisnahme der Richtlinie, nächste Einweisung, Bemerkungen. Namen trägt der Betrieb ein, nie der Generator.

LÜCKE

Wie oft die Einweisung wiederholt wird (Frage H4) und wie lange der Nachweis aufbewahrt wird (Frage H5), steht in keiner Quelle, die wir gelesen haben. Beide Felder sind absichtlich offen. Ein neues oder geändertes Tool ist ein naheliegender Anlass zur Wiederholung; den Rhythmus legt der Betrieb fest.

FAKT

Die Aufsicht über Artikel 4 beginnt mit der allgemeinen Geltung der KI-Verordnung. Die Seite der Kommission sagt: „The supervision and enforcement rules apply from 2 August 2026 onwards." Die Verordnung selbst gilt ab dem 2. August 2026, ihr Sanktionskapitel seit dem 2. August 2025. Artikel 4 steht nicht im Bußgeldkatalog des Artikels 99 Absätze 3 bis 5; die Folgen richten sich nach den Vorschriften, die jeder Mitgliedstaat nach Artikel 99 Absatz 1 erlässt.

→ Quelle: Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 99 Abs. 1, 3 bis 5 und Art. 113, konsolidierte Fassung vom 27. Juli 2026 · Abruf 2026-10-19; Europäische Kommission, AI literacy, questions and answers, Seitenstand 20. Oktober 2026 · Abruf 2026-10-23

FAKT

Für Hochrisiko-Systeme gilt mehr: Betreiber übertragen die menschliche Aufsicht Personen, die über die erforderliche Kompetenz, Ausbildung und Befugnis verfügen, und die Kommission bestätigt, dass diese Schulungspflicht bestehen bleibt. Ein Betrieb, der ein System für einen Zweck aus Anhang III einsetzt, kommt mit diesem Nachweis nicht aus. Das Toolkit ist für den allgemeinen Einsatz gebaut, und § 2 schließt die Hochrisikofälle aus.

→ Quelle: Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 26 Abs. 2, konsolidierte Fassung vom 27. Juli 2026 · Abruf 2026-10-19; Europäische Kommission, AI literacy, questions and answers, Seitenstand 20. Oktober 2026 · Abruf 2026-10-23

FAKT

Als Anregung für Inhalte zählt die Wirtschaftskammer Österreich in ihrem Musterparagrafen #9 auf: das Verständnis für KI und ihre Anwendungsbereiche, die Auswahl und den Einsatz geeigneter Tools, Bedarfsanalysen und Anwendungsfälle, die technischen Grenzen von KI, ethische Aspekte, rechtliche Aspekte wie Datenschutz, Haftung und Urheberrecht, und Sicherheit. Die Beschreibung der Pflicht auf derselben Seite gibt den bis zum 26. Juli 2026 geltenden Wortlaut wieder („Sicherstellung") und ist seit dem 27. Juli 2026 überholt. Die Angabe „seit Ende 2025" war nie richtig: Artikel 4 gilt seit dem 2. Februar 2025, wie die Kammer auf Seite 33 selbst schreibt.

→ Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, KI-Guidelines für KMU, 3. Auflage, April 2026, S. 25 bis 26 und S. 33 · Abruf 2026-10-23; Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 4 in der ursprünglichen und in der konsolidierten Fassung vom 27. Juli 2026, und Art. 113 · Abruf 2026-10-23

5 Kennzeichnung: Artikel 50 der KI-Verordnung

FAKT

Artikel 50 gilt seit dem 2. August 2026. Er richtet sich in den Absätzen 1 und 2 an Anbieter und in den Absätzen 3 und 4 an Betreiber. Betreiber ist, wer „ein KI-System in eigener Verantwortung verwendet, es sei denn, das KI-System wird im Rahmen einer persönlichen und nicht beruflichen Tätigkeit verwendet"; Anbieter ist, wer ein System entwickelt oder entwickeln lässt und es unter eigenem Namen oder eigener Marke in Verkehr bringt oder in Betrieb nimmt.

→ Quelle: Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 3 Nr. 3 und 4, Art. 50, Art. 113, konsolidierte Fassung vom 27. Juli 2026 · EUR-Lex · Abruf 2026-10-23

FAKT

Die Leitlinien der Kommission zu Artikel 50 sagen: Ist der Betreiber eine juristische Person, sind die einzelnen Beschäftigten, die auf ihre Weisung und unter ihrer Kontrolle handeln, keine eigenen Betreiber; die juristische Person bleibt Betreiber, auch wenn sie Auftragnehmer oder freie Mitarbeit unter ihrer Verantwortung einsetzt. Ein Unternehmen, das nur eine Agentur beauftragt, ohne zu entscheiden, ob und wie die Agentur KI einsetzt, ist kein Betreiber. Plattformen, Hoster und Sender, die fremde Inhalte nur verbreiten, sind es ebenfalls nicht.

→ Quelle: Europäische Kommission, Guidelines on the implementation of the transparency obligations under Article 50 of the AI Act, C(2026) 5054 final vom 20. Juli 2026, Rn. 12, 14 und 16 · digital-strategy.ec.europa.eu · Abruf 2026-10-19

Die drei Fälle für einen Betreiber. Einen Betrieb, der fremde Tools benutzt, betreffen drei Regeln:

1. Emotionserkennung oder biometrische Kategorisierung (Absatz 3): Die betroffenen Personen werden über den Betrieb des Systems informiert. Frage G4 fragt, ob der Betrieb so etwas einsetzt; bei ja verweist das Toolkit an eine Fachperson, weil Emotionserkennung am Arbeitsplatz ohnehin weitgehend verboten ist.
2. Deepfakes (Absatz 4 Unterabsatz 1): Ein Betreiber, der Bild-, Ton- oder Videoinhalte erzeugt oder manipuliert, die ein Deepfake sind, legt offen, dass die Inhalte künstlich erzeugt oder manipuliert wurden. Ist der Inhalt Teil eines offensichtlich künstlerischen, kreativen, satirischen, fiktionalen

oder analogen Werks, beschränkt sich die Pflicht darauf, das Vorhandensein solcher Inhalte in geeigneter Weise offenzulegen, die die Darstellung oder den Genuss des Werks nicht beeinträchtigt.

3. Text zu Angelegenheiten von öffentlichem Interesse (Absatz 4 Unterabsatz 2): Ein Betreiber, der Text erzeugt oder manipuliert, „der veröffentlicht wird, um die Öffentlichkeit über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse zu informieren“, legt offen, dass der Text künstlich erzeugt oder manipuliert wurde, es sei denn, der Inhalt wurde einem Verfahren der menschlichen Überprüfung oder redaktionellen Kontrolle unterzogen und eine natürliche oder juristische Person trägt die redaktionelle Verantwortung für die Veröffentlichung.

FAKT

Ein Deepfake ist „ein durch KI erzeugter oder manipulierter Bild-, Ton- oder Videoinhalt, der wirklichen Personen, Gegenständen, Orten, Einrichtungen oder Ereignissen ähnelt und einer Person fälschlicherweise als echt oder wahrheitsgemäß erscheinen würde“. Die Informationen nach den Absätzen 1 bis 4 werden „spätestens zum Zeitpunkt der ersten Interaktion oder Aussetzung in klarer und eindeutiger Weise bereitgestellt“ und müssen den geltenden Barrierefreiheitsanforderungen entsprechen.

→ Quelle: Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 3 Nr. 60 und Art. 50 Abs. 5 · Abruf 2026-10-19

Die zwei Anbieterregeln, und was der Betrieb dazu festhält. Absatz 1 verlangt von Anbietern, Systeme für die direkte Interaktion so zu gestalten, dass die Personen informiert werden, dass sie mit einem KI-System interagieren, es sei denn, das ist offensichtlich. Absatz 2 verlangt von Anbietern generativer Systeme, die Ausgaben maschinenlesbar zu kennzeichnen. Der Betrieb hält in Punkt 3 der Checkliste fest, was der Anbieter zu beidem sagt, und behauptet nichts selbst.

FAKT

Anbieter generativer Systeme, die vor dem 2. August 2026 in Verkehr gebracht wurden, haben für die Kennzeichnungspflicht des Absatzes 2 bis zum 2. Dezember 2026 Zeit. Die Leitlinien bestätigen, dass diese Übergangsregel nur die Markierungspflicht betrifft; der Hinweis bei interagierenden Systemen gilt ab dem 2. August 2026.

→ Quelle: Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 111 Abs. 4, eingefügt durch Verordnung (EU) 2026/1744, Art. 1 Nr. 39 · Abruf 2026-10-18 und 2026-10-19; Leitlinien C(2026) 5054, Rn. 153 · Abruf 2026-10-19

Die neun Punkte der Checkliste (D5). Die Punkte 1 bis 3 sind Bestand und vorbefüllt: Rollenklärung je Tool, Inventar der Einsatzarten aus den Fragen G1 bis G4, Anbieternachweis je Tool. Die Punkte 4 bis 9 sind Blätter je System oder je Veröffentlichung: Chatbot oder Sprachassistent; Deepfake-Prüfung je Bild, Ton oder Video; Textprüfung je Veröffentlichung; Zeitpunkt und Form; Stichtage; Abgrenzung. Werden alle vier Inventarfragen mit nein beantwortet, hält die Checkliste „derzeit kein Fall“ mit Datum fest, und die Wiedervorlage im Plan der Inkraftsetzung stellt die Frage erneut.

FAKT

Die Leitlinien halten fest, dass bestimmte Techniken für den Hinweis nach den Absätzen 1 und 5 nicht nötig und allein nicht ausreichend sind: Hinweise nur in Geschäftsbedingungen, URLs oder Dokumentation; maschinenlesbare Markierungen, die beim Nutzen nicht wahrnehmbar sind; unklare Signale wie ein allgemeiner „Assistent“ oder irreführende menschenähnliche Darstellungen; pauschale Hinweise; und rein technische Beschreibungen wie „dieses System nutzt LLMs“.

→ Quelle: Leitlinien C(2026) 5054, Rn. 38 · Abruf 2026-10-23

FAKT

Zu „Angelegenheiten von öffentlichem Interesse“ nennen die Leitlinien drei Elemente. Veröffentlicht heißt: für eine unbestimmte, größere Zahl nicht zusammengehöriger Leser zugänglich. Informieren heißt: Wissen, Meinungen oder Tatsachen vermitteln; kurze Texte ohne solchen Gehalt informieren nicht. Angelegenheiten von öffentlichem Interesse sind solche, die für die Gesellschaft insgesamt von Bedeutung sind und öffentliche Debatte verdienen, etwa Politik, öffentliche Verwaltung, Justiz, Grundrechte, öffentliche Sicherheit, öffentliche Gesundheit, Umweltschutz, Verbrauchersicherheit sowie wirtschaftliche, finanzielle, politische, wissenschaftliche oder kulturelle Entwicklungen, die Gegenstand öffentlicher Debatte sein können. Außerhalb liegen nach den eigenen Beispielen der Leitlinien die Werbung und Produktbeschreibungen eines Unternehmens ohne Aussagen zu Gesundheit, Verbrauchersicherheit oder Nachhaltigkeit, die Beratung eines Beraters für einen Kunden und die Zusammenfassung eines Chatbots, die nur die fragende Person sieht.

→ Quelle: Leitlinien C(2026) 5054, Rn. 131 mit Beispielen · Abruf 2026-10-23

FAKT

Die Ausnahme der menschlichen Überprüfung braucht beide Bedingungen: Der Text hat eine menschliche Überprüfung oder redaktionelle Kontrolle durchlaufen, und eine natürliche oder juristische Person trägt die redaktionelle Verantwortung. Menschliche Überprüfung heißt die bewusste Prüfung der Substanz durch Personen mit Sachkenntnis; eine Faktenprüfung ist das Mindeste. Rechtschreibprüfung, die bloße Existenz einer Redaktionsrichtlinie, automatische Prüfung oder eine flüchtige Freigabe zählen nicht. Jede inhaltliche Änderung durch KI nach der Prüfung hebt die Ausnahme auf. Die redaktionelle Verantwortung kann online in den Geschäftsbedingungen oder Rechtsinformationen einer Website und offline im Impressum benannt werden.

→ Quelle: Leitlinien C(2026) 5054, Rn. 133 bis 138 · Abruf 2026-10-19

FAKT

Inhalte, die vor dem 2. August 2026 erzeugt wurden, müssen nicht nachträglich markiert oder gekennzeichnet werden. Text, der vorher erzeugt, aber an oder nach diesem Tag veröffentlicht wird, braucht die Kennzeichnung. Die Kommission ermutigt dazu, bestehende Deepfakes ohne unverhältnismäßigen Aufwand nachträglich zu kennzeichnen.

→ Quelle: Leitlinien C(2026) 5054, Rn. 154 · Abruf 2026-10-19

FAKT

Die Leitlinien nennen private, zwischenmenschliche Korrespondenz, auch zu beruflichen Zwecken, und organisationsinterne Texte ausdrücklich als nicht veröffentlicht.

→ Quelle: Leitlinien C(2026) 5054, Rn. 131 · Abruf 2026-10-23

◆ AUSLEGUNG

Die Checkliste sagt das, damit niemand vorsorglich jede E-Mail kennzeichnet. Für den Beispielbetrieb ist ein Beitrag auf der Website über eine neue Prüfpflicht für Elektroanlagen ein Text zu einer Angelegenheit von öffentlichem Interesse; die Inhaberin prüft ihn inhaltlich und steht im Impressum, und die Checkliste hält die Ausnahme fest. Ein KI-erzeugtes Bild eines Monteurs vor einem Schaltschrank auf der Website ist in der Regel ein Deepfake, weil es eine echt wirkende Szene zeigt, die so hätte stattfinden können; die Leitlinien zählen Personen, Gegenstände und Orte, die plausibel existieren könnten, und werten Fotorealismus als starkes, aber nicht allein entscheidendes Zeichen. Eine stilisierte Grafik eines Blitzes ist kein Deepfake. Werbung kann sich in der Regel nicht auf die künstlerische Ausnahme berufen.

→ Quelle: Leitlinien C(2026) 5054, Rn. 113, 114, 122 und 124 · Abruf 2026-10-23

◐ UNSICHER

Trifft einen Betrieb, der den Chatbot eines Anbieters auf seiner Website einbindet, eine eigene Pflicht, den Hinweis zu zeigen?

Absatz 1 richtet sich an den Anbieter, der das System so gestalten muss, dass die Personen informiert werden. Die Leitlinien klären, wer Betreiber ist, aber nicht, ob den Betreiber eines interagierenden Systems eine eigene Pflicht aus Absatz 1 trifft. Die Checkliste verlangt deshalb nur, zu prüfen, dass der Hinweis des Anbieters vor der ersten Antwort erscheint, und ein Bildschirmfoto mit Datum abzulegen. Ein Fall folgt aus den Begriffen: Ein Betrieb, der einen Chatbot unter eigenem Namen oder eigener Marke in Betrieb nimmt, kann selbst Anbieter sein und trägt dann die Pflicht aus Absatz 1. Die Leitlinien nennen als Beispiel eines Anbieters eine Organisation, die einen Chatbot selbst entwickelt und unter eigenem Namen in Betrieb nimmt (Leitlinien C(2026) 5054, Rn. 11). Ob schon die Einbindung eines fremden Chatbots unter eigener Marke genügt, sagen die gelesenen Quellen nicht. Wer das plant, fragt vorher eine Fachperson.

ZULETZT GEPRÜFT 2026-10-23 · OFFENER PUNKT 8.5

■ FAKT

Geldbußen für Verstöße gegen die Transparenzpflichten des Artikels 50 reichen bis zu 15 000 000 EUR oder 3 % des gesamten weltweiten Jahresumsatzes, je nachdem, welcher Betrag höher ist; bei KMU gilt der niedrigere der beiden Werte. Welche Behörde das im jeweiligen Mitgliedstaat beaufsichtigt, ist nationales Recht; Abschnitt 7 hält fest, was bekannt ist.

→ Quelle: Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 99 Abs. 4 Buchst. g und Abs. 6, konsolidierte Fassung vom 27. Juli 2026 · Abruf 2026-10-19

■ FAKT

Die Absätze 1 bis 4 lassen die Anforderungen des Kapitels III unberührt und berühren andere Transparenzpflichten für Betreiber im Unionsrecht oder im nationalen Recht nicht.

→ Quelle: Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 50 Abs. 6 · Abruf 2026-10-23

FAKT

Die Leitlinien ergänzen, dass eine Kennzeichnung einen Deepfake nicht rechtmäßig macht: Datenschutzrecht, Marken- und Urheberrecht, Persönlichkeitsrechte und die Regeln gegen irreführende Werbung gelten weiter.

→ Quelle: Leitlinien C(2026) 5054, Rn. 127 bis 129 · Abruf 2026-10-23

6 In Kraft setzen und pflegen

AUSLEGUNG

Eine Regelung gilt nicht, weil sie geschrieben ist. Der Teil, der in der Praxis am häufigsten unterbleibt, ist die Inkraftsetzung. Vier Angaben machen aus einem Text eine geltende Regelung: ein Datum des Inkrafttretens, eine benannte verantwortliche Person, ein nachvollziehbarer Weg der Bekanntgabe und eine Bestätigung der Kenntnisnahme. Der Plan der Inkraftsetzung (D6) ist das Blatt, auf dem diese vier ein Datum bekommen.

Die fünfzehn Schritte. Vorbefüllt mit den verantwortlichen Personen aus den Antworten und mit den Terminen der Einweisung und des Geltungsbeginns.

1. Verantwortliche Person für die Regelung benennen.
2. Bestand aufnehmen: Welche Tools werden tatsächlich benutzt; Register anlegen, auch mit „unklar“.
3. Die vier Entscheidungen der Leitung treffen: wer darf, wofür, mit welchen Daten, wer gibt frei.
4. Nutzungsrichtlinie ausfüllen; keine gelbe Stelle mehr offen.
5. Wo vorhanden, Betriebsrat und Datenschutzbeauftragte vor der Beschaffung neuer Tools einbinden, nicht danach.
6. Betriebliche Konten einrichten; Voreinstellungen zu Training und Eingabe-Historie setzen; Funktionsadresse verwenden.
7. Freigabeprüfung je Tool, Formular ausfüllen, Register nachziehen.
8. Richtlinie unterschreiben, mit einem Geltungsbeginn nach der Einweisung.
9. Die eine Seite aushängen und in die Ablage der Belegschaft legen.
10. Einweisung durchführen; Teilnehmerliste unterschreiben lassen.
11. Kenntnisnahme der Richtlinie je Person bestätigen lassen (Datum in der Übersicht).
12. Kennzeichnungs-Checkliste je System und je Veröffentlichung anlegen, oder den datierten Vermerk „derzeit kein Fall“.
13. Ablage anlegen: ein Ordner mit den Nachweisen.
14. Wiedervorlage eintragen: Termin und Anlässe.
15. Bei Neueintritt: Einweisung und Kenntnisnahme nachholen, Übersicht ergänzen.

◐ UNSICHER

Schritt 5 ist ein Hinweis, keine Vorgabe. Ob ein KI-Tool die Beteiligung der Belegschaftsvertretung auslöst, ist nationales Arbeitsrecht und von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat verschieden; Art. 88 DSGVO erlaubt den Mitgliedstaaten, für Beschäftigtendaten spezifischere Vorschriften durch Gesetz oder Kollektivvereinbarung zu erlassen. Die deutsche Datenschutzaufsicht schreibt, dass die Einführung einer KI-Anwendung in einigen Fällen einen betrieblichen Mitbestimmungstatbestand erfüllt, und empfiehlt eine Dienst- oder Betriebsvereinbarung. Sie sagt außerdem, die Beteiligung von Betriebs- und Personalräten sei in Betracht zu ziehen und zu prüfen. Ein Betrieb mit Betriebsrat klärt das mit einer Fachperson vor der Beschaffung, weil dieselben Schritte, die datenschutzrechtlich richtig sind, betriebliche Konten und Voreinstellungen, in die Mitbestimmung hineinführen und nicht an ihr vorbei.

→ Quelle: Verordnung (EU) 2016/679, Art. 88 Abs. 1 · Abruf 2026-10-23; Datenschutzkonferenz, Orientierungshilfe vom 6. Mai 2024, Abschnitt 1.12, S. 8 · Abruf 2026-10-18; Datenschutzkonferenz, Orientierungshilfe vom 6. Mai 2024, Abschnitt 2.2, S. 10 · Abruf 2026-10-23

Die vier Anlässe und der feste Termin. Das Blatt Wiedervorlage nennt vier Anlässe: ein neues oder geändertes Tool; geänderte Bedingungen eines Anbieters; eine geänderte Rechtslage; eine Praxis, die von der Regel abweicht, dann entscheidet der Betrieb, welche von beiden geändert wird. Frage I2 setzt den festen Termin, sechs oder zwölf Monate nach dem Geltungsbeginn, damit die Überprüfung nicht davon abhängt, dass jemand eine Änderung bemerkt.

■ FAKT

Wo personenbezogene Daten im Spiel sind, steht die Überprüfung in der Verordnung selbst: Die technischen und organisatorischen Maßnahmen des Verantwortlichen „werden erforderlichenfalls überprüft und aktualisiert“.

→ Quelle: Verordnung (EU) 2016/679, Art. 24 Abs. 1 · EUR-Lex · Abruf 2026-10-19

◌ LÜCKE

Keine Quelle nennt eine Frist. Das Toolkit bietet sechs oder zwölf Monate an und empfiehlt keines von beiden; der Beispielbetrieb hat zwölf Monate und jeden Anlass gewählt.

Die Nachweisseite (D7). Eine Seite mit dem Betrieb, einer Dokumentnummer, dem Erstellungsdatum, dem Prüfdatum und je Nachweis einer Zeile mit dem Stand Geregelt, Geplant oder Offen. Offene Punkte werden aufgeführt, nicht versteckt. Die Seite beschreibt, was der Betrieb entschieden und dokumentiert hat; sie bescheinigt keine Rechtskonformität.

Woran man merkt, dass es fertig ist. Wenn in einem Ordner, auf Papier oder als Dateien, die unterschriebene Richtlinie mit Geltungsbeginn und Fassungszeile liegt, das Register mit einem Datum in jeder Zeile und einem Freigabeformular je freigegebenem Tool, die unterschriebenen Teilnehmerlisten und die Übersicht je Person, die Kennzeichnungs-Checkliste oder der datierte Vermerk, der Plan der Inkraftsetzung mit einem Datum in jeder Zeile und die Nachweisseite. Zusammen beantworten sie eine Frage: Was haben wir geregelt, seit wann, für welche Tools, und wer weiß davon?

7 Ländernotizen

Die Unionsregeln der Abschnitte 4 und 5 gelten in jedem Mitgliedstaat. Verschieden ist, wer sie beaufsichtigt, welche nationalen Stellen Empfehlungen veröffentlichen und ob eine Belegschaftsvertretung mitredet. Das Toolkit hat Österreich und Deutschland geprüft und benennt die Lücke für die übrigen.

7.1 Österreich

FAKT

Die Wirtschaftskammer Österreich veröffentlicht kostenlose KI-Guidelines für KMU mit einem Muster „Richtlinien für Mitarbeitende“ in zehn Paragrafen ab Seite 14. Die dritte Auflage ist mit April 2026 datiert und damit älter als die Verordnung (EU) 2026/1744 vom 8. Juli 2026. Mehrere Stellen treffen nach der konsolidierten Fassung nicht mehr zu. Auf den Seiten 5, 11, 17, 20, 29 und 39 heißt es, die Regeln für Hochrisiko-Systeme gälten ab August 2026, während Artikel 113 jetzt den 2. Dezember 2027 für Anhang III und den 2. August 2028 für Anhang I nennt. Seite 26 gibt den bis zum 26. Juli 2026 geltenden Wortlaut des Artikels 4 wieder („Sicherstellung“) und ist seit dem 27. Juli 2026 überholt; ihre Angabe „seit Ende 2025“ war nie richtig, denn Artikel 4 gilt seit dem 2. Februar 2025. Seite 20 datiert außerdem die Regeln für alle Systeme auf August 2027, während die Verordnung seit dem 2. August 2026 allgemein gilt; Seite 25 stellt den Hinweis bei interagierenden Systemen als Pflicht jedes Unternehmens dar, während sich Artikel 50 Absatz 1 an Anbieter richtet. Die Guidelines bezeichnen sich selbst als „Work in progress“ und verweisen auf die jeweils aktuelle Fassung im Netz.

→ Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, KI-Guidelines für KMU, 3. Auflage, April 2026, S. 5, 11, 14, 17, 20, 25, 26, 29, 33, 39 · wko.at · Abruf 2026-10-23; Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 4 in der ursprünglichen und in der konsolidierten Fassung vom 27. Juli 2026, Art. 50 Abs. 1 und Art. 113, konsolidierte Fassung vom 27. Juli 2026 · Abruf 2026-10-23

AUSLEGUNG

Das Muster ist sorgfältig gemacht und stammt von der Stelle, an die sich ein österreichischer Betrieb ohnehin wendet. Ein Betrieb darf seine Formulierungen übernehmen, wo sie ihm besser liegen, und die neun Regelbereiche dieses Toolkits als Gerüst nehmen, weil hier jede offene Stelle erklärt ist. Das Muster hat kein Register, kein Freigabeformular, keine Teilnehmerliste, keine Checkliste je Veröffentlichung und keinen Plan mit Wiedervorlage; das sind die Teile, die dieses Toolkit hinzufügt. Wer einen Satz übernimmt, der eine Frist nennt, sieht zuerst nach, von wann die Veröffentlichung ist, und dann in die Verordnung.

FAKT

Die KI-Servicestelle bei der Regulierungsbehörde RTR ist nach eigener Beschreibung „Ansprechpartner und Informationshub einer breiten Öffentlichkeit zum Thema KI“ und unterstützt bei der Umsetzung des AI Act; Rechtsgrundlage sind § 20c KOG und § 194a TKG. Ihre Seiten nennen keine Marktüberwachungs- oder Sanktionsbefugnis. Ihre Pressemitteilung vom 2. Juli 2026 zu Artikel 50 nennt ebenfalls keine Behörde.

→ Quelle: RTR, KI-Servicestelle, Rechtsgrundlage und Rolle; Pressemitteilung vom 2. Juli 2026 · rtr.at · Abruf 2026-10-19

FAKT

Die österreichische Datenschutzbehörde schreibt auf ihrer KI-Seite: „Es ist noch nicht fixiert, wer dies in Österreich sein wird." Für datenschutzrechtliche Fragen im Zusammenhang mit KI-Systemen sei sie selbst zuständig, und nach Artikel 74 Absatz 8 der KI-Verordnung übernehme sie, nach aktueller Rechtslage gemäß §§ 18 und 31 DSG, die Marktüberwachung für bestimmte Hochrisiko-Systeme in Strafverfolgung, Grenzmanagement, Justiz und demokratischen Prozessen. Ein Entschließungsantrag mit dem Titel „KI-Behörde endlich benennen", eingebracht am 15. Oktober 2025, wurde im Ausschuss am 26. November 2025 und erneut am 3. Juni 2026 vertagt. Eine Volltextsuche im Bundesgesetzblatt im RIS am 23. Oktober 2026 fand kein Gesetz, das die Behörde benennt; die Liste der Kontaktstellen der Kommission führt für Österreich keinen Eintrag (Stand 7. September 2026).

→ Quelle: Datenschutzbehörde, Künstliche Intelligenz und Datenschutz, undatiert · dsb.gv.at · Abruf 2026-10-23; Parlament, Antrag 517/A(E), XXVIII. GP · parlament.gv.at · Abruf 2026-10-23; RIS, Bundesgesetzblatt, Volltextsuche · ris.bka.gv.at · Abruf 2026-10-23; Europäische Kommission, Market surveillance authorities under the AI Act, Stand 7. September 2026 · digital-strategy.ec.europa.eu · Abruf 2026-10-23

◐ UNSICHER

Wer beaufsichtigt Artikel 4 und Artikel 50 in Österreich, und mit welchen Strafen?

Zum 23. Oktober 2026 nennt keine amtliche Quelle die Marktüberwachungsbehörde für die KI-Verordnung in Österreich. Die Kennzeichnungs-Checkliste nennt deshalb keine Behörde und keine Strafe und lässt dafür ein datiertes Feld. Die Pflichten selbst gelten unabhängig davon, weil die Verordnung unmittelbar anwendbar ist.

ZULETZT GEPRÜFT 2026-10-23 · OFFENER PUNKT 8.4

7.2 Deutschland

FAKT

Die Orientierungshilfe der Datenschutzaufsichtsbehörden und das BSI-Dokument, die dieses Handbuch durchgehend zitiert, sind deutsch. Deutschland hat seine Behörde benannt: Das Gesetz zur Marktüberwachung und Innovationsförderung von künstlicher Intelligenz vom 22. Juli 2026 ist seit dem 29. Juli 2026 in Kraft. Sein § 2 Absatz 1 bestimmt die Bundesnetzagentur als die für die Einhaltung der KI-Verordnung zuständige Marktüberwachungsbehörde, § 6 Absatz 1 macht sie zur zentralen Anlaufstelle und § 8 Absatz 1 zur zentralen Beschwerdestelle; § 9 Absatz 4 verpflichtet die Marktüberwachungsbehörden, die Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder einzubinden.

→ Quelle: KI-Marktüberwachungs-und-Innovationsförderungs-Gesetz (KI-MIG) vom 22. Juli 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 223), §§ 2, 6, 8, 9 · gesetze-im-internet.de, dort als „dokumentarisch noch nicht bearbeitet" gekennzeichnet · Abruf 2026-10-19

■ FAKT

Das Gesetz sieht für Artikel 4 kein Bußgeld vor: § 15 nennt Ordnungswidrigkeiten nur zu den Artikeln 21, 27, 45 und 86, mit Geldbußen bis 50 000 Euro. Die Bundesnetzagentur bietet KMU einen KI-Service Desk an.

→ Quelle: KI-Marktüberwachungs-und-Innovationsförderungs-Gesetz (KI-MIG) vom 22. Juli 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 223), §§ 15 und 16 · gesetze-im-internet.de, dort als „dokumentarisch noch nicht bearbeitet“ gekennzeichnet · Abruf 2026-10-23; Bundesnetzagentur, Pressemitteilung vom 29. Juli 2026 · Abruf 2026-10-23

◐ UNSICHER

Ob ein KI-Tool die Mitbestimmung des Betriebsrats auslöst, ist eine Frage des deutschen Arbeitsrechts, die dieses Handbuch nicht erhoben hat.

7.3 Andere Mitgliedstaaten

◌ LÜCKE

Das Toolkit hat für andere Mitgliedstaaten nicht nach Behörden, Empfehlungen oder Mitbestimmungsregeln gesucht. Was überall gilt: Artikel 4, Artikel 50 sowie die Leitlinien und die Fragen und Antworten der Kommission. Was nicht gilt: die deutschen und österreichischen Empfehlungen, die das Handbuch überall als solche kennzeichnet, wo es sie nutzt. Ein Betrieb anderswo prüft bei seiner Kammer oder Datenschutzbehörde, ob es ein Muster gibt, und fragt, wer die Marktüberwachungsbehörde ist; die Kommission veröffentlicht eine Liste der nationalen Behörden, die dieses Handbuch nur für den fehlenden Eintrag zu Österreich zitiert (Abschnitt 7.1) und für andere Mitgliedstaaten nicht geprüft hat.

8 Offene Punkte

Das alte Nachweis-Kit führte vierzehn Unsicherheiten. Jede wurde am 18. und 19. Oktober 2026 und erneut am 23. Oktober 2026 am Original nachgeprüft. Drei neue sind hinzugekommen. Sieben Punkte sind erledigt, zwei sind mit Nein beantwortet (8.7, 8.8); acht bleiben offen: 8.4, 8.5, 8.6, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12 und 8.17.

Nr.	Frage	Stand 23. Oktober 2026
8.1	Wurde der Wortlaut des Artikels 50 am Amtsblatt gelesen?	Erledigt. Die Absätze 1 bis 6 sind unveränderter Originaltext aus ABl. L, 2024/1689, Absatz 7 stammt aus ABl. L, 2026/1744; gelesen in der englischen und deutschen konsolidierten Fassung bei EUR-Lex. Der Wortlaut in Abschnitt 5 stammt daher.
8.2	Wurden die Leitlinien der Kommission vollständig gelesen?	Erledigt. Volltext mit Randnummern; die Checkliste zitiert Rn. 38, 113, 119 bis 123, 131, 153 und 154.
8.3	Wurde der deutsche Wortlaut von Art. 50 Abs. 7 und Art. 111 Abs. 4 gelesen?	Erledigt. Deutsche konsolidierte Fassung gelesen.
8.4	Welche Behörde beaufsichtigt in Österreich, mit welchen Strafen?	Offen. Siehe 7.1. Deutschland geklärt, siehe 7.2.
8.5	Trifft den Betrieb eine eigene Pflicht, wenn er den Chatbot eines Anbieters einbindet?	Teilweise. Absatz 1 bleibt Anbieterpflicht; die Leitlinien klären die Betreiberrolle, nicht diese Frage. Bleibt Auslegung.

Nr.	Frage	Stand 23. Oktober 2026
8.6	Was sind „Angelegenheiten von öffentlichem Interesse“ für einen kleinen Betrieb?	Weitgehend geklärt durch Rn. 131 der Leitlinien mit Beispielen; Mischtexte bleiben Auslegung und werden im Zweifel wie erfasste behandelt.
8.7	Sind die neun Regelbereiche ein amtlicher Katalog?	Nein, und das Handbuch sagt es. Ein Betrieb kann Bereiche zusammenlegen oder ergänzen, ohne dass etwas fehlt, was eine Quelle verlangt.
8.8	Verlangt irgendeine Quelle die Freigabe durch eine zweite Person oder den folgenlosen Meldeweg?	Kein Gesetz verlangt beides. Das Kammer-Muster (#10) empfiehlt die Freigabe; der Meldeweg stützt sich auf Auslegung und auf die DSGVO-Pflichten in Abschnitt 2.8.
8.9	Wie oft wird die Einweisung wiederholt, wie lange wird der Nachweis aufbewahrt?	Lücke. Keine Quelle nennt einen Rhythmus oder eine Aufbewahrungsdauer.
8.10	Bindet die Richtlinie freie Mitarbeit und Dienstleister?	Artikel 4 erfasst Personen im organisatorischen Zuständigkeitsbereich; wie eine Richtlinie sie bindet, ist Vertragsrecht und wurde nicht erhoben. Die Übersicht nimmt sie auf.
8.11	Löst ein KI-Tool Mitbestimmung aus?	Nationales Recht. Der Plan verweist an eine Fachperson, Abschnitt 6.
8.12	Ist eine Richtlinie eine angemessene Geheimhaltungsmaßnahme?	Keine Gerichtsentscheidung gesucht. Abschnitt 1.
8.13	Wurden die Quellen erneut geöffnet?	Erledigt. Alle Quellen am 18. und 19. Oktober 2026 neu gelesen, das Abrufdatum steht bei jeder Aussage.
8.14	Stimmt der Wortlaut mit dem früheren Handbuchband überein?	Erledigt. Dieser Band wurde nie geliefert; dieses Handbuch ist jetzt der Primärtext und verweist auf keinen anderen.
8.15	Neu: Die Seite der Kommission nennt für den Beginn der Aufsicht über Artikel 4 sowohl den 2. als auch den 3. August 2026.	Erledigt am 23. Oktober 2026: Die Seite nennt seit ihrer Aktualisierung vom 20. Oktober 2026 an beiden Stellen den 2. August 2026.
8.16	Neu: Eine Berichtigung zur Verordnung (EU) 2026/1744 vom 29. September 2026 ist in den konsolidierten Text eingearbeitet.	Erledigt am 23. Oktober 2026: Die Berichtigung betrifft nur den deutschen Wortlaut von Art. 6 Abs. 1b und keine hier zitierte Stelle.
8.17	Neu: Das deutsche Gesetz ist mit dem Hinweis „dokumentarisch noch nicht bearbeitet“ veröffentlicht.	Abschnitt 7.2 zitiert es mit diesem Hinweis.

9 Glossar

KI-System. Ein maschinengestütztes System, das mit unterschiedlichem Grad an Autonomie arbeitet und aus seinen Eingaben ableitet, wie es Ausgaben wie Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen erzeugt (Art. 3 Nr. 1 KI-VO). In diesem Toolkit: ein Tool.

Anbieter. Wer ein KI-System entwickelt oder entwickeln lässt und es unter eigenem Namen oder eigener Marke in Verkehr bringt oder in Betrieb nimmt (Art. 3 Nr. 3).

Betreiber. Wer ein KI-System in eigener Verantwortung verwendet, außer im Rahmen einer persönlichen und nicht beruflichen Tätigkeit (Art. 3 Nr. 4). Der Betrieb ist Betreiber; seine Beschäftigten sind es nicht.

KI-Kompetenz. Die Fähigkeiten, Kenntnisse und das Verständnis, die es Anbietern, Betreibern und Betroffenen ermöglichen, KI-Systeme sachkundig einzusetzen und sich der Chancen, Risiken und möglichen Schäden bewusst zu werden (Art. 3 Nr. 56).

Deepfake. Ein durch KI erzeugter oder manipulierter Bild-, Ton- oder Videoinhalt, der wirklichen Personen, Gegenständen, Orten, Einrichtungen oder Ereignissen ähnelt und einer Person fälschlicherweise als echt oder wahrheitsgemäß erscheinen würde (Art. 3 Nr. 60).

Hochrisiko-KI-System. Ein System aus Anhang III, etwa in Einstellung und Personalmanagement, oder aus Anhang I. Die Pflichten für Anhang-III-Systeme gelten ab dem 2. Dezember 2027. Die Richtlinie schließt solche Verwendungen aus.

Konsolidierte Fassung. Der Text einer Verordnung mit allen eingearbeiteten Änderungen, von EUR-Lex als Dokumentationshilfe veröffentlicht. Das Handbuch zitiert die konsolidierte KI-Verordnung vom 27. Juli 2026.

Auftragsverarbeitungsvertrag. Der Vertrag nach Art. 28 Abs. 3 DSGVO zwischen dem Betrieb als Verantwortlichem und einem Anbieter, der personenbezogene Daten in seinem Auftrag verarbeitet.

Training mit Geschäftsdaten. Die Nutzung von Eingaben durch einen Anbieter, um seine Modelle zu trainieren oder zu verbessern. Frage 1 der Freigabeprüfung; in Geschäftstarifen vieler Anbieter abwählbar, beim Anbieter zu prüfen.

Eingabe-Historie. Die gespeicherte Abfolge der Eingaben einer Person in einem Tool. Die Orientierungshilfe nennt das Abschalten über die Sitzung hinaus bei der Einrichtung des Kontos als Beispiel für datenschutzfreundliche Voreinstellungen.

Funktionsadresse. Eine E-Mail-Adresse des Betriebs, die eine Funktion benennt, keine Person; für betriebliche Konten.

Kontoart. Im Register: betrieblich (vom Betrieb eingerichtet, Funktionsadresse), geteilt (ein Konto für mehrere Personen), privat (von der Person selbst eingerichtet) oder unbekannt.

Freigabe. Die dokumentierte Entscheidung der Leitung, dass ein Tool dienstlich benutzt werden darf: ohne Einschränkung, mit Einschränkung oder gar nicht, mit Datum, Begründung und Wiedervorlage.

Freigabeprüfung. Die Prüfung eines Tools an den sieben Fragen, belegt an der Seite oder dem Vertrag des Anbieters mit Datum.

Register. Das Tool-Register: die Liste aller im Betrieb benutzten KI-Tools mit Art, Zweck, Nutzerkreis, Kontoart, Datenarten, Freigabe, Prüfdatum und Wiedervorlage.

Zweifelsregel. Der Satz, der den Fall abdeckt, den kein Katalog trifft: Im Zweifel wird nichts eingegeben, die benannte Person wird gefragt.

Geltungsbeginn. Das Datum, ab dem die Richtlinie im Betrieb gilt. Es sollte nach der Einweisung liegen.

Kenntnisnahme. Die datierte Bestätigung einer Person, dass sie die Richtlinie erhalten und gelesen hat; eine Spalte der Übersicht je Person.

Fassungszeile. Die Zeile mit dem Datum, das sagt, welche Fassung eines Dokuments vorliegt.

Kennzeichnung. Die Offenlegung, dass ein Inhalt künstlich erzeugt oder manipuliert wurde, oder der Hinweis, dass eine Person mit einem KI-System interagiert (Art. 50).

Nachweis. Ein Blatt, das mit Datum und Unterschrift belegt, dass etwas geregelt, geprüft oder durchgeführt wurde. Es belegt nicht, dass das Geregelte rechtlich genügt.

Wiedervorlage. Der Termin, zu dem ein Nachweis erneut angesehen wird, und die Anlässe, die eine frühere Überprüfung auslösen.

Marktüberwachungsbehörde. Die nationale Behörde, die die KI-Verordnung nach Artikel 70 ff. beaufsichtigt. In Deutschland benannt; in Österreich zum 23. Oktober 2026 noch nicht.

Lücke. In diesem Toolkit: ein Feld, das der Betrieb selbst füllt, mit einem Satz daneben, was die Entscheidung bedeutet und wo das Handbuch sie erklärt.

10 Quellen

Alle Quellen wurden am 18. und 19. Oktober 2026 am Original gelesen und am 23. Oktober 2026 erneut geprüft; die an diesem Tag hinzugekommenen Quellen stehen am Ende. Die EUR-Lex-Texte wurden im Browser geöffnet und der Artikeltext aus der Seite übernommen; die PDF-Dokumente wurden heruntergeladen und seitenweise durchsucht. Das Abrufdatum steht bei jeder Aussage dieses Handbuchs.

Unionsrecht

1. Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 (KI-Verordnung), konsolidierte Fassung 02024R1689 vom 27. Juli 2026, englisch und deutsch, einschließlich der Änderungen durch die Verordnung (EU) 2026/1744; die deutsche Fassung enthält zusätzlich die Berichtigungen vom 9. Oktober 2025 und 29. September 2026; sie betreffen nur Art. 3 Nr. 40 und Art. 6 Abs. 1b. Art. 4 auch in der ursprünglichen Fassung (ABl. L, 2024/1689, 12.7.2024). Art. 2 Abs. 10; Art. 3 Nr. 1, 3, 4, 56, 60; Art. 4; Art. 5 Abs. 1; Art. 26; Art. 50; Art. 99; Art. 111; Art. 113; Anhang III Nr. 4. eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:02024R1689-20260727 · Abruf 2026-10-18, 2026-10-19 und 2026-10-23.
2. Verordnung (EU) 2026/1744 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juli 2026 zur Änderung der Verordnungen (EU) 2024/1689, (EU) 2018/1139 und (EU) 2023/1230 im Hinblick auf die Vereinfachung der Umsetzung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz (Digitaler Omnibus zur KI), ABl. L 2026/1744 vom 24.7.2026, in Kraft seit dem 27. Juli 2026. Art. 1 Nr. 5, 20, 39, 40. eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj · Abruf 2026-10-18 und 2026-10-23.
3. Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung), konsolidierte Fassung 02016R0679 vom 4. Mai 2016. Art. 4 Nr. 12, Art. 22 Abs. 1, Art. 24 Abs. 1, Art. 28 Abs. 3, Art. 33 Abs. 1 und 5, Art. 88

Abs. 1. eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:02016R0679-20160504 · Abruf 2026-10-19 und 2026-10-23.

4. Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse). Art. 1 Abs. 3, Art. 2 Nr. 1. eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/943/oj/eng · englische Fassung Abruf 2026-10-18, deutsche Fassung Abruf 2026-10-23.

Europäische Kommission

5. Guidelines on the implementation of the transparency obligations for certain AI systems under Article 50 of Regulation (EU) 2024/1689, Anhang zur Mitteilung an die Kommission C(2026) 5054 final, Brüssel, 20. Juli 2026, 51 Seiten. Rn. 11 bis 16, 38, 112 bis 114, 122, 124, 127 bis 138, 144, 153, 154. digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/guidelines-transparency-obligations-providers-and-deployers-ai-systems · Abruf 2026-10-19 und 2026-10-23. Auslegungshilfe, kein Rechtsakt.
6. AI literacy, questions and answers, Seitenstand 20. Oktober 2026. digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/ai-literacy-questions-answers · Abruf 2026-10-18 und 2026-10-23. Auslegungshilfe, kein Rechtsakt.

Aufsichtsbehörden und fachliche Stellen

7. Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder (Datenschutzkonferenz, Deutschland), Orientierungshilfe Künstliche Intelligenz und Datenschutz, Version 1.0 vom 6. Mai 2024, 15 Seiten. Abschnitte 1.6, 1.9, 1.10, 1.12, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1. datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/20240506_DSK_Orientierungshilfe_KI_und_Datenschutz.pdf · Abruf 2026-10-18 und 2026-10-23.
8. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (Deutschland), Generative KI-Modelle, Chancen und Risiken für Industrie und Behörden, Version 2.0 vom 17. Januar 2025, 71 Seiten. Maßnahme M16, S. 49. bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/KI/Generative_KI-Modelle.pdf · Abruf 2026-10-18.
9. Datenschutzbehörde (Österreich), Künstliche Intelligenz und Datenschutz, undatierte Seite. dsb.gv.at/kuenstlichebrintelligenz/kuenstliche-intelligenz-datenschutz · Abruf 2026-10-19 und 2026-10-23.
10. Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR, Österreich), KI-Servicestelle, Rechtsgrundlage und Rolle, sowie Pressemitteilung vom 2. Juli 2026 zu den Transparenzpflichten des Artikels 50. rtr.at · Abruf 2026-10-19.

Kammern und Parlamente

11. Wirtschaftskammer Österreich, KI-Guidelines für KMU, 3. Auflage, April 2026, 41 Seiten. Seiten 2, 5, 11, 14 bis 27, 29, 32, 33, 39. wko.at/noe/digitalisierung/ki-guidelines/ki-guidelines.pdf · Abruf 2026-10-18 und 2026-10-23.
12. Parlament (Österreich), Entschließungsantrag 517/A(E), XXVIII. GP, „KI-Behörde endlich benennen“, eingebracht am 15. Oktober 2025, vertagt am 26. November 2025 und am 3. Juni 2026. parlament.gv.at/gegenstand/XXVIII/A/517 · Abruf 2026-10-19 und 2026-10-23.
13. Gesetz zur Marktüberwachung und Innovationsförderung von künstlicher Intelligenz (KI-MIG, Deutschland) vom 22. Juli 2026, BGBl. 2026 I Nr. 223, in Kraft seit dem 29. Juli 2026. §§ 2, 6, 8, 9, 15, 16. gesetze-im-internet.de/ki-mig/BJNR0DF0B0026.html, dort als dokumentarisch noch nicht bearbeitet gekennzeichnet · Abruf 2026-10-19 und 2026-10-23.

Ergänzt am 23. Oktober 2026

14. Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG, Österreich), § 26b. ris.bka.gv.at · Abruf 2026-10-23.
15. Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG, Deutschland), § 2. gesetze-im-internet.de/geschgehg/__2.html · Abruf 2026-10-23.
16. Europäische Kommission, Market surveillance authorities under the AI Act, Liste der nationalen Behörden und Kontaktstellen, Stand 7. September 2026. digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/market-surveillance-authorities-under-ai-act · Abruf 2026-10-23. Nur für den Eintrag zu Österreich genutzt.
17. Bundesnetzagentur (Deutschland), Pressemitteilung vom 29. Juli 2026 zur KI-Verordnung. bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2026/20260729_KI_VO.html · Abruf 2026-10-23.
18. Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS, Österreich), Bundesgesetzblatt authentisch ab 2004, Volltextsuche nach „Künstliche Intelligenz“ und „2024/1689“. ris.bka.gv.at · Abruf 2026-10-23.